副　本

事件番号　令和６年（ワ）第１８４７号

損害賠償請求事件（国賠）

原　　告　越川雅史

被　　告　村越祐民、市川市

令和７年５月１６日

千葉地方裁判所　民事第３部合議４係　御中

第３準備書面

被　　告　　村　越　祐　民

1. 令和７年４月１０日付で原告が提出した「訴えの変更申立書」（以下「変更申立書」という）は、請求の原因を大幅に変更するものであり、請求の基礎に実質的な変更が生じたと解される。したがって、変更申立書は、民事訴訟法第１４３条第１項にいう「請求の変更」には該当せず、原告が第２準備書面で主張する「請求の基礎に変更がない」との見解は、失当である。
2. 原告は、変更申立書の内容は「請求の縮減」であると主張するが、判例上、「請求の縮減」は訴えの一部取下げに該当し、請求の変更には当たらないとされていることは既に述べたとおりである。にもかかわらず、原告が変更申立書により訴えの一部を一方的に取り下げようとすることは、法的手続に対する重大な誤

解、あるいは意図的歪曲に基づくものであり、到底看過することはできない。

3. そもそも、民事訴訟法第２６１条第３項は、訴えの取下げが書面によって行われなければならない旨を明示しているところ、被告は現時点において変更申立書の送達は受けたものの、訴えの取下書の送達は一切受けていない。したがって、被告が原告による訴えの一部取下げについて検討するためには、原告は訴えの取下書を適式に作成し、速やかにこれを被告に送達しなければならない。

4. なお、被告は、第１準備書面において訴状に対し全面的に反論している。これに対し原告は、何ら応答を示さず、変更申立書によって訴えの大部分を取り下げようとしており、このような訴訟態度は極めて不誠実かつ不可解であって、訴訟上の信義則に明らかに反する。

5. また、変更申立書は、甲第２９号証および甲第３０号証の提出と密接に関連しているところ、これら書証の提出経緯に鑑みれば、原告は自己の主張の根拠が揺らいだため、訴えの縮減を余儀なくされたものと解される。このことは、訴状そのものが当初より実体的根拠を欠いていた事実を強く示唆するものであり、本件訴訟の実質的正当性に重大な疑義が生じている。

6. それにもかかわらず、原告が第２準備書面において「２週間の異議申立期間の経過により、被告が訴えの一部取下げに同意した」と主張することは、手続的正義に反し、訴訟手続に重大な瑕疵をもたらすものであって、到底容認できない。

7. いずれにせよ、被告は、訴えの全部または一部取下げについて同意せず、訴状に基づく審理および判決を求めることを、改めて主張する。

以　上